

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ศิริลักษณ์ วนทัศน์
นาย ณรงค์ อนันตกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 295, มาตรา 311, มาตรา ตาราง 5 ข้อ 4

โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากไปยังธนาคารก่อนที่จะหนังสือแจ้งอายัดจะไปถึงธนาคาร โจทก์ได้ทราบว่าเงินฝากนั้นไม่ใช่ของจำเลย เนื่องจากมีชื่อและนามสกุลพ้องกันกับของจำเลย โจทก์จึงให้ธนาคารงดการอายัดไว้ก่อน โจทก์ยื่นคำร้องถอนการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายหลังเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดไปยังธนาคารแล้ว และไม่ปรากฏว่าขณะที่โจทก์ขอถอนการอายัดนั้นธนาคารยังมีได้รับหนังสืออายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด ถือว่าได้มีการอายัดไว้โดยชอบแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 เมื่อโจทก์ถอนการอายัด โจทก์ต้องเสียค่าธรรมเนียมอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากโจทก์ไม่ชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295 ตรี

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลย และต่อมาโจทก์จำเลยได้ทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมแต่แล้วจำเลยไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาทามยอม โจทก์ขอให้ออกหมาย

บังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินของจำเลยศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดเงินฝากของจำเลยไปยังธนาคารเอเซีย จำกัด สาขาพระปิ่นเกล้า ตามคำขอของโจทก์ ต่อมาโจทก์ขอถอนการอายัดเงินดังกล่าว เพราะบัญชีที่อายัดนั้นตรงกับชื่อและนามสกุลของจำเลยแต่เป็นคนละคนกันเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงถอนการอายัดและแจ้งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดและค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดีเป็นเงิน 21,127.53 บาท โจทก์ไม่ชำระเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงขอให้ศาลถอนการบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งถอนการบังคับคดีหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งยืนยันให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการอายัดและค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดีดังกล่าว มิฉะนั้นจะขอให้ศาลยึดทรัพย์สินของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 295 ตรี

โจทก์ยื่นคำร้องว่า การขออายัดเงินนั้นมีใช้ความผิดของโจทก์แต่เป็นเหตุสุดวิสัย เพราะไม่อาจทราบได้ว่าจะมีบุคคลอื่นที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับจำเลยทั้งโจทก์ได้แก้ไขเหตุการณ์โดยขอให้ธนาคารและเจ้าพนักงานบังคับคดีระงับการอายัดไว้ จึงยังมิได้มีการอายัด ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดไปแล้ว ถือว่ามีการอายัด ส่วนผลของการอายัดจะเป็นเช่นไร เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การอายัดเป็นไปตามคำขอของโจทก์ โจทก์จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการอายัดเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝากไปยังธนาคารเอเซีย จำกัด สาขาพระปิ่นเกล้า และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2534 แจ้งอายัดไปยังธนาคารแล้ว แม้ก่อนที่หนังสือแจ้งอายัดดังกล่าวจะไปถึงธนาคาร โจทก์ได้ตรวจสอบกับธนาคารทราบว่าเงินฝากที่โจทก์ขออายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลย แต่มีชื่อและนามสกุลพ้องกันกับของจำเลย โจทก์จึงขอให้ธนาคารงดการอายัดไว้ก่อนโดยโจทก์จะไปรับการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องและฎีกาก็ตาม แต่ก็ปรากฏตามคำร้องของโจทก์เองว่า โจทก์ได้ถอนการอายัดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ 30 สิงหาคม 2534 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสืออายัดไปยังธนาคารแล้ว ทั้งตามคำร้องของโจทก์ดังกล่าวไม่ปรากฏว่าขณะที่โจทก์ขอถอนการอายัดนั้น ธนาคารยังมีได้รับหนังสืออายัดจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแต่อย่างใด ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้ถอนการอายัดเสียก่อนที่หนังสืออายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปถึงธนาคาร จึงเป็นการกล่าวอ้างนอกเหนือจากที่กล่าวในคำร้อง ไม่อาจรับฟังได้ดังนี้ กรณีต้องถือว่าได้มีการอายัดไว้โดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 311 เมื่อโจทก์ถอนการอายัดจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมการอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5 ข้อ 4 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งการที่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากที่อายัดนั้นไม่ใช่ของจำเลยและธนาคารมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบภายหลังที่ได้รับหนังสืออายัดแล้ว โจทก์จะยกมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีหาได้ไม่ และหากโจทก์ผู้ขออายัดไม่ชำระเจ้าพนักงานบังคับคดียอมขอหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295

ตรีคดีไม่มีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้องของโจทก์ ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>